SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0861074-05.2024.8.15.2001
AUTOR: JANIELE NOBREGA FAUSTINO
REU: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Visto etc.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** ajuizada por **JANIELE NÓBREGA FAUSTINO**, devidamente qualificada nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, em face de **ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA** e **QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.**, ambas também qualificadas.

Narra a parte autora, em sua peça vestibular, que é beneficiária de plano de assistência à saúde coletivo por adesão, operado pela primeira promovida (Esmale) e administrado pela segunda (Qualicorp), estando rigorosamente em dia com as suas obrigações financeiras contratuais. Relata que, encontrando-se em estado gestacional avançado, com parto agendado para 22/12/2024, necessitava de acompanhamento pré-natal contínuo, exames e da garantia de cobertura para o parto.

Entretanto, em 19/09/2024, foi surpreendida com uma notificação informando que a cobertura de seu plano de saúde seria encerrada em 07/10/2024, em virtude da rescisão unilateral do contrato coletivo entre as rés. Aduz a promovente que, apesar de seus contatos, foi informada que o cancelamento seria mantido independentemente de sua condição de gestante, o que, na prática, a deixaria desamparada às vésperas do parto.

Aduz a promovente que tal conduta é abusiva e ilegal, colocando em grave risco a sua vida e a do nascituro, gerando profunda angústia e abalo psicológico em um momento de extrema vulnerabilidade. Fundamenta sua

pretensão no Código de Defesa do Consumidor, na responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora, que integram a cadeia de fornecimento, e na proteção constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde e a autorização de todos os procedimentos necessários ao acompanhamento de sua gestação e parto, bem como a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Juntou documentos comprobatórios de sua condição de beneficiária, do estado gestacional e da notificação de cancelamento.

Conclusos os autos para apreciação do pedido liminar, este Juízo proferiu decisão interlocutória (ID 100671958), deferindo a tutela de urgência pleiteada. Na ocasião, foi determinado que as promovidas restabelecessem, de imediato, o plano de saúde da autora, possibilitando o uso de todos os benefícios para urgência, emergência, consultas e exames preventivos, sob pena de multa diária.

Devidamente citadas, as promovidas apresentaram suas defesas. A **ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA** (ID 104612175) alegou a impossibilidade de cumprimento da decisão, atribuindo à corré Qualicorp a responsabilidade pela portabilidade da beneficiária para outra operadora, sustentando que a reativação do plano seria inviável após o encerramento do contrato com a administradora. A **QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.** (ID 104718284), por sua vez, arguiu sua ilegitimidade passiva *ad causam*, afirmando que sua atuação se restringe a atividades administrativas e que a decisão de cancelar o contrato partiu exclusivamente da operadora Esmale, não possuindo, portanto, ingerência sobre a cobertura assistencial.

A autora noticiou o descumprimento da medida liminar (ID 101919555) e manifestou-se sobre as defesas (ID 105013902), rechaçando as teses defensivas e reiterando a responsabilidade solidária de ambas as rés, com base no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Houve interposição de Agravo de Instrumento pela Esmale (Processo nº 0824401-02.2024.8.15.0000), ao qual foi negado provimento pela Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (Acórdão ID 107718251 juntado nestes autos), mantendo-se integralmente a decisão liminar de primeiro grau e reconhecendo a ilegalidade da rescisão unilateral para beneficiária gestante. Contra tal acórdão, a Esmale interpôs Recurso Especial, que teve seu seguimento inadmitido, com a respectiva decisão transitando em julgado em 09/12/2025 (ID 129308819).

Este Juízo proferiu decisão (ID 124832855), declarando o processo saneado e apto para julgamento, considerando que a matéria controvertida é eminentemente de direito e que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

É o relatório. **Decido.**

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Dispõe o CPC, em seu artigo 355, inciso I, que é permitido ao Julgador apreciar antecipadamente o mérito, através de sentença com resolução de mérito, quando julgar desnecessária a produção de novas provas.

Desta feita, considerando que a causa já se encontra madura o suficiente para ser julgada, bem como em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, é imperativo julgar antecipadamente o feito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Analiso, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela promovida Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

A ré sustenta que não possui vínculo contratual direto com a autora no que tange à prestação de serviços de saúde, uma vez que sua função é meramente administrativa, sendo a cobertura assistencial de responsabilidade exclusiva da operadora Esmale. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência pátria e no entendimento deste Tribunal de Justiça que tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora de benefícios que intermedeia a contratação integram a cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, respondem solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas.

Aplica-se, ao caso, a Teoria da Aparência, segundo a qual a complexidade da estrutura interna e a divisão de tarefas entre os fornecedores não podem ser opostas ao consumidor de boa-fé, que contrata o serviço confiando na parceria e na estrutura apresentada conjuntamente ao mercado. Ao atuarem de forma integrada, a operadora e a administradora assumem a responsabilidade solidária perante o consumidor por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Nesse sentido, o próprio Acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto neste processo (ID 107718251) já sedimentou o entendimento acerca da matéria, ainda que de forma incidental, ao manter a decisão que impôs a obrigação a ambas as rés:

> ***Ementa***: *Direito Civil e Do Consumidor. Agravo Interno e Agravo De Instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Plano De Saúde Coletivo Por Adesão. Rescisão Unilateral. Beneficiária Gestante. Tutela De Urgência. Manutenção Do Plano De Saúde. Recurso Desprovido. Agravo Interno*

Prejudicado.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde da beneficiária gestante, sob pena de multa diária, diante de rescisão unilateral do contrato.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, envolvendo beneficiária em estado de gravidez avançada, configura-se como prática ilegal diante da ausência de oferta de migração para plano individual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder solidariamente pelas obrigações decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente de ajustes administrativos ou contratuais internos entre as empresas.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, promovida pelas rés, em face de beneficiária em avançado estado gestacional e em pleno tratamento médico (acompanhamento pré-natal).

A prova documental acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que a autora era beneficiária do plano de saúde e que foi notificada do cancelamento quando se encontrava em fase final de gestação, necessitando de assistência contínua para garantir sua saúde e a do nascituro.

A conduta das promovidas de rescindir unilateralmente o contrato, justificando-se em questões negociais internas (fim da parceria entre operadora e administradora), e desconsiderando a condição de extrema vulnerabilidade da consumidora, é manifestamente abusiva e viola frontalmente os ditames da boa-fé objetiva, a função social do contrato e a própria legislação que rege o setor. O usuário do plano de saúde, que cumpre rigorosamente suas obrigações, não pode ser subitamente privado da cobertura em um momento crucial de sua vida em razão de disputas comerciais entre os fornecedores.

A jurisprudência é uníssona em proteger o beneficiário em tratamento médico contínuo contra rescisões abruptas, mesmo em contratos coletivos. A gravidez, por sua natureza, impõe um ciclo de tratamento que se inicia com o pré-natal e culmina no parto e no puerpério, não podendo ser interrompido por ato unilateral da operadora sem que se ofereçam alternativas viáveis de continuidade, como a migração para plano individual ou a portabilidade.

Inserido nesse contexto, eis o entendimento jurisprudencial:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUARTA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0008669-87.2024.8.05 .0001 Processo nº 0008669-87.2024.8.05 .0001 Recorrente (s): UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Recorrido (s): MICHEL JAMSSON SANTOS BACELLAR DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ATENDIDOS. DEMANDAS REPETITIVAS. ART . 15, INC. XI, RESOLUÇÃO Nº 02/2021 DO TJ/BA. **DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE . INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DO AUTOR. CANCELAMENTO ABUSIVO DURANTE O CURSO DE TRATAMENTO MÉDICO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.** LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE . DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - Recurso Inominado: 00086698720248050001, Relator: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 17/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE **. CANCELAMENTO UNILATERAL, SEM AVISO PRÉVIO, EM QUE PESE A ADIMPLÊNCIA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E DA PARTE AUTORA.** 1 . A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo que as autoras estavam adimplentes e não havia motivo a justificar o cancelamento unilateral do plano de saúde. 2. A UNIMED não se insurge quanto o reconhecimento de falha na prestação do serviço consistente no indevido cancelamento do plano de saúde; limita sua tese defensiva a imputar a responsabilidade à administradora do plano de saúde (culpa de terceiro). 3 . Há responsabilidade solidária entre a operadora e administradora do plano de saúde, integrantes da cadeia de consumo. Inteligência dos artigos 7º, parágrafo único e 25, § 1º, CDC. Precedentes. 4 . **Nessa ordem de ideias, não há como afastar o nexo de causalidade, como quer a**

> **recorrente, restando caracterizado, apenas, a mera desorganização administrativa entre as parceiras, que não a exime de responsabilidade**. 5. Dano moral caracterizado. 6 . Valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 7. Retificação, de ofício, do termo inicial dos juros de mora para fixá-lo a partir da citação. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO . REFORMA PARCIAL, DE OFÍCIO.
>
> (TJ-RJ - APL: 00052990920178190211 202300116829, Relator.: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 03/08/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 04/08/2023)

O princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem às operadoras o dever de garantir a continuidade da assistência à saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade extrema, como a gravidez. A suspensão unilateral do atendimento, nessas circunstâncias, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a abusividade da resilição unilateral de plano de saúde quando esta ocorre durante tratamento médico que assegure a sobrevivência ou a preservação da incolumidade física e/ou psíquica do beneficiário. Neste sentido, o STJ firmou entendimento:

> **Em regra, a resilição unilateral é válida por se tratar de contrato de trato sucessivo ou execução continuada, mas é abusiva quando realizada durante o tratamento médico que assegure a sobrevivência ou a preservação da incolumidade física e/ou psíquica do beneficiário.**
>
> STJ. 3ª Turma. AgInt no AgInt no AREsp 1.995.955-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 26/6/2023 (Info 12 – Edição Extraordinária).

Ademais, no Tema Repetitivo nº 1082, o STJ consolidou que:

> "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." (STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022).

A autora, grávida e necessitando de acompanhamento pré-natal e preparação para o parto, teve seu direito à saúde e à vida colocado em risco pela recusa injustificada das rés. A interrupção abrupta do tratamento gera insegurança, angústia e risco concreto de agravamento do quadro de saúde da mãe e do bebê.

Ademais, a alegação das rés de que a responsabilidade seria exclusiva uma da outra não se sustenta. Como já analisado na preliminar, ambas participam da cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados à consumidora (art. 7º, parágrafo único, CDC). A discussão interna sobre qual delas deveria ter providenciado a portabilidade ou a reativação do plano é irrelevante para a autora, que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos fornecedores.

A recusa em manter a cobertura, mesmo após a determinação judicial em sede de tutela de urgência, agrava a ilicitude da conduta e demonstra o descaso das empresas com os direitos fundamentais da beneficiária.

Dessa forma, impõe-se a confirmação da tutela de urgência deferida, tornando definitiva a obrigação das rés de garantir a continuidade do plano de saúde da autora, assegurando toda a cobertura necessária para o acompanhamento de sua gestação, parto e pós-parto, sem qualquer ônus adicional ou restrição indevida.

DO DANO MORAL

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, este também merece acolhimento.

A recusa indevida de cobertura de plano de saúde, em situações de urgência ou que envolvam risco à saúde e à integridade física do beneficiário, ultrapassa o mero dissabor ou inadimplemento contratual, configurando dano moral *in re ipsa*, ou seja, presumido, decorrente da própria gravidade do fato.

No caso em tela, a situação é agravada pelo estado gestacional da autora. A negativa de atendimento médico no final da gravidez, momento de extrema sensibilidade e fragilidade física e emocional para a mulher, causa aflição, medo e sofrimento psicológico intenso. A incerteza sobre a realização do parto e a saúde do nascituro viola a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à tranquilidade e segurança na assistência à saúde.

Diante da presente matéria, eis o entendimento jurisprudencial:

> DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA . DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais, julgada procedente para manter o plano de saúde dos autores e condenar a ré ao pagamento de R$ 5 .000,00 por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da rescisão contratual do plano de saúde e (ii) a caracterização e quantificação dos danos morais . III. Razões de Decidir 3**. A rescisão unilateral do plano de saúde é abusiva, pois não houve inadimplência superior a 60 dias nem notificação prévia, conforme art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9 .656/98 e Súmula nº 94 do TJSP. 4. O cancelamento do plano gerou danos morais, caracterizados pelo abalo emocional dos autores, especialmente considerando a gravidez avançada da esposa do autor.** IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida para garantir a continuidade do plano de saúde e a indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1 . A rescisão unilateral de plano de saúde sem notificação prévia e sem inadimplência superior a 60 dias é abusiva. 2. O cancelamento indevido do plano de saúde gera danos morais passíveis de indenização. Legislação Citada: Lei nº 9 .656/98, art. 13, parágrafo único, II. CPC, art. 85, §§ 1º e 11 . Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1025406-16.2018.8.26 .0506, Rel. Miguel Brandi, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2021. TJSP, Apelação Cível 1007889-43 .2020.8.26.0048, Rel . ACMathias Coltro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2021. TJSP, Apelação Cível 1007358-86.2022 .8.26.0047, Rel. Daniela Cilento Morsello, 9ª Câmara de Direito Privado, j . 02/06/2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11386722520248260100 São Paulo, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 09/04/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

Para a fixação do *quantum* indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto (negativa de atendimento à gestante prestes a dar à luz), o porte econômico das e a necessidade de desestimular práticas semelhantes, fixo os danos morais no valor de **R$ 7.000,00 (sete mil reais)**.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. **CONFIRMAR** a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 100671958), tornando definitiva a obrigação das promovidas **ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA** e **QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.**, de forma solidária, em manter o plano de saúde da autora ativo e autorizar/custear todos os atendimentos, consultas, exames, medicamentos e procedimentos médicos/hospitalares (incluindo parto e internação) necessários ao acompanhamento de sua saúde e de sua gestação, abstendo-se de negar atendimento sob a justificativa de rescisão do contrato coletivo ou disputas administrativas internas.

2. **CONDENAR** as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por **DANOS MORAIS** em favor da autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Para DANOS MORAIS: Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). No período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento, em que incidirá tão somente juros moratórios, deve ser aplicada a Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, §1º, CC). Após o arbitramento, em que haverá cumulação de encargos (juros e correção monetária), deverá incidir a Taxa SELIC isoladamente.

Assim, com fundamento no art. 85, §2º do CPC, condeno a ré ao pagamento de honorários ao patrono do autor em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Interpostos embargos declaratórios, intime a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões.

Em caso de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, caso tenha integrado a lide, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, conforme disposição do art. 534 do NCPC, determino a intimação do exequente para requerer a execução do julgado e apresentar memória discriminada do cálculo, no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, arquive-se.

Publicado e registrado eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
25/01/2026 19:37:32
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131756741

26012519373151600000112

IMPRIMIR GERAR PDF